

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4946/2531

อัยการ สมุทรสาคร
นาย เขียมหยงหรือดี แซ่ ตั้ง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 59, มาตรา 297, มาตรา 80, มาตรา 288,
มาตรา 297

จำเลยเป็นพี่ชายผู้เสียหาย คนทั้งสองทำงานอยู่ด้วยกันกับบิดาก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายกับจำเลยทะเลาะโต้เถียงด่าว่ากันอันเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงถึงกับจะต้องเอาชีวิตกัน การที่จำเลยได้ใช้เหล็กชุดซาฟท์ยาวประมาณ 4 นิ้ว แทะผู้เสียหายที่ชายโครงขวา 1 ครั้งแล้วหลบหนีไปโดยมิได้แทงซ้ำอีก ผู้เสียหายมีบาดแผลทะลุกะบังลมและตับต้องรักษาโดยการผ่าตัดและรักษาตัวต่ออีก 9 วัน จึงออกจากโรงพยาบาล บาดแผลต้องรักษาเป็นเวลา 4-6 อาทิตย์จึงจะหาย พฤติการณ์ดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย คงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งสาม คงให้จำคุก 6 ปี 8 เดือน จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์มีนายพิศาล แซ่ตั้งผู้เสียหายมาเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 3 นาฬิกาผู้เสียหายไปทำงานที่ได้สะพานเทศบาล 3 จำเลยซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียหายก็ทำงานอยู่ที่เดียวกัน งานที่ทำคือรับจ้างต่อหัวสุกรให้นายเต็กขุนบิดาของคนทั้งสองขณะผู้เสียหายกำลังสับหัวสุกรอยู่นั้น จำเลยด่าผู้เสียหายก่อน ผู้เสียหายจึงด่าโต้ตอบไปนายเต็กขุนได้เข้ามาห้ามปราม หลังจากนั้นจำเลยเรียกให้ผู้เสียหายไปพบที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างสะพานดังกล่าวประมาณ 2 เมตร เมื่อผู้เสียหายไปพบจำเลยที่บ้านดังกล่าวจำเลยถามผู้เสียหายว่า "เอาอย่างไร" ผู้เสียหายไม่ตอบและหันหลังกลับไปทำงานต่อเมื่อเดินไปได้ประมาณ 2 ก้าว จำเลยใช้เหล็กฆูดซาฟท์แทงผู้เสียหายทางด้านหลังถูกที่ซี่โครงขวา เหล็กฆูดซาฟท์ติดอยู่ผู้เสียหายจับมือจำเลยไว้แล้วดึงมือจำเลยออก เหล็กฆูดซาฟท์หลุดจากตัวผู้เสียหายตกลงบนพื้นจำเลยหันหลังวิ่งหนีไปที่ถนนผู้เสียหายไม่ตามไป แต่หมดแรงล้มลงเสียก่อนพอดีมีรถจักรยานยนต์ผ่านมาผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ได้นำผู้เสียหายส่งโรงพยาบาลแต่ผู้เสียหายตอบคำถามค้านว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายกับจำเลยได้ทะเลาะทู่เถียงและทำร้ายกันขณะนั้นผู้เสียหายกำลังใช้ขวานสับหัวสุกรอยู่ ผู้เสียหายถือขวานวิ่งเข้าหาจำเลยพอถึงตัวจำเลยจำเลยและผู้เสียหายได้กอดปล้ำกัน โต๊ะที่จำเลยใช้ทำงานล้มลง ทั้งสองคนล้มลงทับโต๊ะดังกล่าวเมื่อนายประยงค์ มั่นคงมาแยกออกจากกันปรากฏว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ ส่วนเหล็กฆูดซาฟท์หล่นอยู่ที่พื้น จำเลยวิ่งหนีไปเห็นว่า แม้คำเบิกความตอบคำถามค้านของผู้เสียหายจะเชื่อมกับข้อนำสืบของจำเลยแต่ผู้เสียหายกับจำเลยเป็นพี่น้องกัน ผู้เสียหายมาเบิกความต่อศาลหลังจากเกิดเหตุเป็นเวลา 1 ปีเศษ ได้ความจากผู้เสียหายว่าเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วผู้เสียหายไปบอกเจ้าพนักงานตำรวจว่าเหตุคดีนี้เกิดจากผู้เสียหายก็ผิดเองไม่ขอเอาเรื่องแต่ตำรวจไม่ยอมเหตุที่ผู้เสียหายไม่เอาความกับจำเลยเนื่องจากจำเลยไปเยี่ยมผู้เสียหายที่โรงพยาบาลและผู้เสียหายทราบจากผู้อื่นว่าจำเลยไม่มีเจตนาทำร้ายผู้เสียหาย ดังนั้นเชื่อได้ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์จะให้จำเลยได้รับโทษจึงเบิกความตอบคำถามค้าน

ให้เชื่อมกับข้อนำสืบของจำเลย เพราะหากเป็นจริงดังที่จำเลยนำสืบแล้วการที่ผู้เสียหายถือขวานวิ่งเข้าไปหาจำเลยเพื่อทำร้ายแล้วเกิดกอดปล้ำกันโดยจำเลยไม่มีอาวุธใด ๆ จำเลยก็น่าจะได้รับอันตรายแก่กายหรือบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง เช่นนั้นที่ผู้เสียหายเบิกความทำนองว่าบาดแผลที่ตนได้รับเกิดจากเหตุที่ผู้เสียหายกอดปล้ำกับจำเลยแล้วคนทั้งสองล้มลง ผู้เสียหายล้มลงทับเหล็กชุดซาฟท์นั้นก็เป็นเรื่องบังเอิญที่เป็นไปได้ยากนอกจากนี้ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำของผู้เสียหายและของนายสมชาย แซ่ตั้ง น้องชายของผู้เสียหายไว้หลังเกิดเหตุเพียงเล็กน้อยโดยทั้งสองคนให้การทำนองเดียวกันว่าวันเกิดเหตุผู้เสียหายมีปากเสียงกับจำเลย นายสมชายเข้าไปห้ามไม่ให้ทะเลาะกันและเรียกให้ผู้เสียหายกลับไปก่อน ขณะที่ผู้เสียหายหันหน้าไปทางนายสมชาย จำเลยใช้เหล็กชุดซาฟท์แทงผู้เสียหายถูกที่บริเวณสีข้างด้านขวา 1 ครั้ง แล้วจำเลยหลบหนีไปรายละเอียดตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายและของนายสมชาย แซ่ตั้ง เอกสารหมาย จ.2 และ ป.จ.1ตามลำดับ ทั้งหลังเกิดเหตุแล้วก็ได้ความว่าจำเลยหลบหนีไปจากบ้านข้อเท็จจริงจึงไม่เชื่อว่าเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะผู้เสียหายถือขวานวิ่งเข้าไปจะทำร้ายจำเลยแล้วเกิดกอดปล้ำกันล้มลงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายถูกเหล็กชุดซาฟท์ได้รับบาดเจ็บดังที่จำเลยนำสืบแต่เชื่อว่าจำเลยใช้เหล็กชุดซาฟท์แทงผู้เสียหาย 1 ครั้งที่บริเวณชายโครงด้านขวาโดยขณะนั้นผู้เสียหายไม่มีอาวุธใด ๆ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.3 ปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ ได้ความว่าผู้เสียหายกับจำเลยเป็นพี่น้องกัน ทั้งสองคนทำงานอยู่ด้วยกันกับนายเต็กคุณบิดาเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เสียหายกับจำเลยทะเลาะโต้เถียงต่อกันก่อนอันเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงถึงกับจะต้องเอาชีวิตกัน การที่จำเลยซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียหายใช้เหล็กชุดซาฟท์แทงผู้เสียหายในขณะนั้น 1 ครั้ง แล้วหลบหนีไปโดยไม่ได้แทงซ้ำอีก เหล็กชุดซาฟท์ที่จำเลยใช้เป็นอาวุธนั้นไม่ได้มาเป็นของกลางคงได้ความจากคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายกับของนาย

สมชายแช่ตั้ง ว่า เหล็กฆูดซาฟท์ดังกล่าวมีความยาวประมาณ 4 นิ้วเท่านั้น พุทธิการณ์แห่งคดี จึงยังไม่พอฟังว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย คงฟังได้เพียงว่า จำเลยมีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น แต่ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บตาม รายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลเอกสารหมาย จ.3 คือ แผลทะลุกะบังลมและตับ มีเลือดออกจากตับ นายแพทย์วิบูลย์ ภูสว่าง แพทย์ผู้รักษาผู้เสียหายพยานโจทก์ เบิกความว่าผู้เสียหายได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดและรักษาตัวต่ออีก 9 วันจึงออกจากโรงพยาบาลประมาณว่าบาดแผลของผู้เสียหายต้องรักษาเป็นเวลา 4-6 อาทิตย์จึงจะหายและสามารถประกอบอาชีพขายเนื้อสุกรได้ และได้ความจากผู้เสียหายว่าต้องรักษาตัวต่อที่บ้านอีกหนึ่งเดือนครึ่งแผลจึงหาย ขณะที่ผู้เสียหายมาเบิกความยังเจ็บแผลอยู่และทำงานอะไรไม่ได้จึงฟังได้ว่าผู้เสียหายต้องเจ็บป่วยจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 และ คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องมาแล้วว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาและประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน ศาลฎีกาจึงลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 จำคุก 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ